



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana sidang anak pada peradilan tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / Tgl lahir : 17 Tahun 7 Bulan / 28 Desember 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMK ;

Anak ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **I MADE SUGIANTA, S.H. dan NI LUH GEDE YASTINI, S.H.** Advokat-Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH Bali), yang berkantor di Jalan Plawa No. 57 Denpasar, bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps tanggal 04 Agustus 2014, Petugas Pembimbing

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar bernama : **NI WAYAN**

NARDI, S.H. dan kedua orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 Nomor : PDM-0544/DENPA/07/2014 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-3558/P.1.10/Ep/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juli 2014 ;

Telah mendengar Hasil Laporan dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar maka anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti pidana denda ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,17 gram (A1), 0,18 gram (A2), 0,11 gram (A3) dan 0,10 gram (A4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,19 gram (B1) dan 0,17 gram (B2) ;
- 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,11 gram (C1), 0,11 gram (C2) dan 0,08 gram (C3) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Anak secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menjatuhkan putusan mengembalikan Anak TERDAKWA ANAK kepada orang tua atau walinya dan tetap dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan di bimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;
- Apabila Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Menetapkan agar biaya perkara ini di bebaskan kepada Negara ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan Penasehat Hukum Anak tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : diancam dengan

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif ;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap Anak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) Tahun, dan juga karena tidak ada korban dalam perkara ini, maka proses Diversi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira jam 23.04 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambangan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran Narkotika di Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambangan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, selanjutnya saksi I Gede Jaya dan saksi I Nyoman Saprayodi bersama rekan Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira jam 23.04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambangan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi I Gede Jaya menemukan 1 (satu) plastic yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening sabhu dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram di tangan kiri ;

- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Resimuka Barat, Perum Resimuka Barat Permai Rumah No. 5 Banjar Buana Asri Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan Narkotika jenis sabhu yang tersimpan dalam sebuah jaket Jeans warna hitam yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa yakni 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Krstal Bening Sabhu dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,17 (nol koma Sembilan belas) gram pada saku kiri jaket tersebut serta 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik Klip masing-masing berisikan Kristal Bening sabhu dengan berat masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,11 (nola koma sebelas) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram pada saku sebelah kanan jaket tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar No. 361/NNF/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal Bening (Kode A1 s/d A4, B1, B2, dan C1 s/d C3) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira jam 23.04 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambingan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan jenis shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran Narkotika di Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambingan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, selanjutnya saksi I Gede Jaya dan saksi I Nyoman Saprayodi bersama rekan Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubnit Idik I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira jam 23.04 bertempat di Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambangan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi I Gede Jaya menemukan 1 (satu) plastic yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening sabhu dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram di tangan kiri ;

- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Resimuka Barat, Perum Resimuka Barat Permai Rumah No. 5 Banjar Buana Asri Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan Narkotika jenis sabhu yang tersimpan dalam sebuah jaket Jeans warna hitam yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa yakni 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Krstal Bening Sabhu dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,17 (nol koma Sembilan belas) gram pada saku kiri jaket tersebut serta 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik Klip masing-masing berisikan Kristal Bening sabhu dengan berat masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,11 (nola koma sebelas) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram pada saku sebelah kanan jaket tersebut ;
- Bahwa kesembilan paket Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari Raditya (DPO) yang diambil terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 di daerah Jalan Pulau Misol dan kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Resimuka Barat, Perum Resimuka Barat Permai Rumah No. 5 Banjar Buana Asri Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, sekira jam 23.04 terdakwa membawa 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram menuju Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambangan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan akhirnya di tangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. 361/NNF/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal Bening (Kode A1 s/d A4, B1, B2, dan C1 s/d C3) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **I GEDE JAYA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap Anak yang menyalahgunakan narkoba jenis sabhu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 sekitar jam 23.05 wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan, Banjar Pekambingan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 sekira jam 23.00 wita dicurigai akan ada transaksi Narkoba ;
- Bahwa, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama teman satu team melakukan penyanggongan, kemudian Anak datang dengan dibonceng oleh temannya memakai sepeda motor, namun Anak sempat lari dan saksi sempat kejar-kejaran dengan Anak sepanjang 2 (dua) kilo meter, setelah itu sepeda motornya saksi berhentikan di depan Banjar Pekambingan, Anak saksi tangkap;
- Bahwa pada saat di tangkap Anak memegang 1 (satu) plastic yang di dalamnya berisi 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening yang diduga sabhu dan setelah di timbang diketahui beratnya masing-masing 0,17 gram, 0,18 gram,

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,11 gram dan 0,10 gram, yang di genggam di tangan kiri Anak;

- Bahwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Anak dan di temukan 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam yang tergantung di dalam almari pakaian, di dalam saku kiri berisikan 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 0,19 gram dan 0,17 gram, di saku kanan ditemukan 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik Klip masing-masing berisikan Kristal bening yang di duga sabhu dengan berat masing-masing 0,11 gram, 0,11 gram dan 0,08 gram ;
- Bahwa, saksi melakukan pengintaian terhadap Anak sekitar 2 (dua) jam ;
- Bahwa, pada saat di interogasi, Anak mengaku mendapatkan barang tersebut dari Raditya ;
- Bahwa, pada saat di interogasi, Anak mengatakan barang tersebut diberikan oleh Raditya untuk di jual ;
- Bahwa, saksi tidak sempat tanya kepada Anak barang tersebut mau di jual kemana;
- Bahwa, barang tersebut per-paket di jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Anak ;
- Bahwa, pada saat di interogasi, Anak mengatakan sebelumnya belum pernah menjual barang berupa sabhu ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Anak, ada telpon masuk ke Hand Phonny Anak, setelah saksi tanyakan dari siapa, Anak mengatakan telpon dari keluarganya, namun setelah Anak di interogasi, Anak mengatakan kalau yang telpon tadi adalah Raditya, kemudian saksi minta kepada Anak untuk menunjukkan tempat tinggalnya Raditya, tapi Anak mengatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Anak, ia menerima barang berupa sabhu dari Raditya sekitar 2 (dua) jam sebelum penangkapan ;
- Bahwa, yang memberikan informasi kepada saksi kalau di Pekambingan akan ada transaksi Narkotika adalah informan dari Kepolisian ;
- Bahwa, pada waktu saksi Anak melakukan penangkapan, saksi sudah membawa surat perintah penangkapan ;
- Bahwa, pada waktu di tangkap Anak sedang duduk di pinggir jalan sekitar jam 23.00 wita kurang ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau yang di sanggong adalah Anak, karena sebelumnya informan memberitahu cirri-ciri Anak dan sepeda motor yang di pakai, dan pada waktu saksi melihat Anak, ia kelihatan gelisah dan ketakutan ;
- Bahwa, penangkapan dilakukan terhadap Anak waktu Anak diberhentikan dan sudah turun dari sepeda motor ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang dari Pecalang ;
- Bahwa, pada saat ditangkap Anak dan temannya yang membonceng, masing-masing membawa barang berupa sabhu ;

Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I **NYOMAN SAPRAYODI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap Anak yang menyalahgunakan narkotika jenis sabhu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 sekitar jam 23.05 wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan, Banjar Pekambingan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 wita dicurigai akan ada transaksi Narkoba ;

- Bahwa, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama teman satu team melakukan penyanggongan, kemudian Anak datang dengan dibonceng oleh temannya memakai sepeda motor, namun Anak sempat lari dan saksi sempat kejar-kejaran dengan Anak sepanjang 2 (dua) kilo meter, setelah itu sepeda motornya saksi berhentikan di depan Banjar Pekambingan, Anak saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat di tangkap Anak memegang 1 (satu) plastic yang di dalamnya berisi 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening yang diduga sabhu dan setelah di timbang diketahui beratnya masing-masing 0,17 gram, 0,18 gram, 0,11 gram dan 0,10 gram, yang di genggam di tangan kiri Anak;
- Bahwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Anak dan di temukan 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam yang tergantung di dalam almari pakaian, di dalam saku kiri berisikan 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 0,19 gram dan 0,17 gram, di saku kanan ditemukan 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik Klip masing-masing berisikan Kristal bening yang di duga sabhu dengan berat masing-masing 0,11 gram, 0,11 gram dan 0,08 gram ;
- Bahwa, saksi melakukan pengintaian terhadap Anak sekitar 2 (dua) jam ;
- Bahwa, pada saat di interogasi, Anak mengaku mendapatkan barang tersebut dari Raditya ;
- Bahwa, pada saat di interogasi, Anak mengatakan barang tersebut diberikan oleh Raditya untuk di jual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sempat tanya kepada Anak barang tersebut mau di jual kemana;
- Bahwa, barang tersebut per-paket di jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Anak ;
- Bahwa, pada saat di interogasi, Anak mengatakan sebelumnya belum pernah menjual barang berupa sabhu ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Anak, ada telpon masuk ke Hand Phonny Anak, setelah saksi tanyakan dari siapa, Anak mengatakan telpon dari keluarganya, namun setelah Anak di interogasi, Anak mengatakan kalau yang telpon tadi adalah Raditya, kemudian saksi minta kepada Anak untuk menunjukkan tempat tinggalnya Raditya, tapi Anak mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa, menurut pengakuan Anak, ia menerima barang berupa sabhu dari Raditya sekitar 2 (dua) jam sebelum penangkapan ;
- Bahwa, yang memberikan informasi kepada saksi kalau di Pekambingan akan ada transaksi Narkotika adalah informan dari Kepolisian ;
- Bahwa, pada waktu saksi melakukan penangkapan, saksi sudah membawa surat perintah penangkapan ;
- Bahwa, pada waktu di tangkap Anak sedang duduk di pinggir jalan sekitar jam 23.00 wita kurang ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau yang di sanggong adalah Anak, karena sebelumnya informan memberitahu cirri-ciri Anak dan sepeda motor yang di pakai, dan pada waktu saksi melihat Anak, ia kelihatan gelisah dan ketakutan ;
- Bahwa, penangkapan dilakukan terhadap Anak pada waktu Anak diberhentikan dan sudah turun dari sepeda motor ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang dari Pecalang ;

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap Anak dan temannya yang membonceng, masing-masing membawa barang berupa sabhu ;

Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **I NYOMAN ARIANA.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap Anak ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar jam 23.40 wita di Jalan Nusa Kambangan, Banjar Pekambingan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar jam 23.40 wita saksi Anak di telpon oleh Polisi dan disuruh datang ke Jalan Resimuka Barat, Perum Resimuka Barat Permai Rumah No. 5 Banjar Buana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, kemudian saksi datang ke tempat tersebut, dan sampai disana oleh Polisi, saksi diperlihatkan bungkus sebanyak 5 (lima) buah, Polisi bilang barang tersebut punya adik ini (Anak TERDAKWA ANAK), dan Anak waktu itu mengangguk ;
- Bahwa, Polisi bilang pada saksi kalau bungkus tersebut ditemukan di Jaket milik Anak TERDAKWA ANAK;
- Bahwa, bungkus yang di perlihatkan oleh Polisi kepada saksi waktu itu bungkus warna hijau ;
- Bahwa, pada waktu itu orang tua (Ibu) Anak ada di lokasi ;
- Bahwa, orang tua (Ibu) Anak sudah lama menjadi warga saksi ;
- Bahwa, pada waktu berada di lokasi Jaket masih berada di Lemari, kemudian di ambil oleh Polisi dan di perlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa, pada waktu Polisi menanyakan kepemilikan Jaket kepada Anak, waktu itu Anak mengangguk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sempat melihat penggeledahan di rumah Anak, dan saksi hanya diperlihatkan hasilnya saja oleh Polisi ;
- Bahwa, selain orang tua/ibu Anak, ada juga orang lain yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana tingkah laku Anak sehari-hari, karena saksi tidak kenal dengan Anak ;
- Bahwa, pada waktu saksi sampai di lokasi, saksi diberitahu oleh Polisi dengan kata “ Pak ada penangkapan, ini yang di tangkap (Anak) dan barang buktinya “;

Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak di ajukan kepersidangan karena masalah membawa sabhu ;
- Bahwa, Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, sekira jam 23.04 wita di Jalan Nusa Kambangan, Banjar Pekambangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada waktu Anak di tangkap oleh Polisi di tangan kiri Anak ditemukan 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip yang di dalamnya berisikan Kristal bening sabhu ;
- Bahwa, kemudian Polisi menggeledah rumah tempat tinggal Anak di Jalan Resimuka Barat, dan di dalam kamar Anak ditemukan 1 (satu) Jaket Jeans warna hitam yang di saku kiri ditemukan 2 (dua) plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu, dan di saku kanan ditemukan 3 (tiga) plaster Double Tip warna hijau putih di

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan 3 (tiga) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu ;

- Bahwa, Anak memperoleh sabhu dari orang yang bernama RADITYA, sehari sebelum Anak di tangkap ;
- Bahwa, Anak dengan RADITYA di tempat bilyard pada waktu Anak main bilyard di Jalan Pulau Misol sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, selanjutnya Anak dengan RADITYA saling bertukar nomor Hand Phone, Anak tahu kalau RADITYA memiliki sabhu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian Anak disuruh untuk memberikan barang berupa sabhu kepada seseorang dengan cara Anak menempel di suatu tempat yang sudah ditetapkan oleh RADITYA ;
- Bahwa, Anak diberikan barang berupa sabhu oleh RADITYA untuk di tempel pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014 sekitar jam 22.30 wita, yang Anak ambil di tempat yang telah ditentukan oleh RADITYA di Jalan Pulau Misol, kemudian barang tersebut Anak bawa pulang kerumah dan Anak simpan di Jaket Jeans warna hitam milik Anak ;
- Bahwa, oleh RADITYA Anak di iming-imingi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menempel barang berupa sabhu tersebut ;
- Bahwa, barang tersebut di tempel untuk siapa Anak tidak tahu ;
- Bahwa, Anak sudah menempel satu barang di Jalan Pulau Demak ;
- Bahwa, Anak mengetahui cara menempel barang tersebut karena diberitahu oleh RADITYA ;
- Bahwa, sebelumnya Anak pernah memakai sabhu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, cara memakai sabhu adalah pertama Anak menyiapkan alat berupa Bong dari botol bekas larutan yang di atasnya Anak lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian dimasukkan 2 (dua) buah pipet, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu Anak ambil menggunakan pipet yang Anak buat seperti sendok dan Anak letakkan di atas pipa kaca, selanjutnya Anak bakar menggunakan korek api gas, kemudian Anak hisap seperti orang merokok;

- Bahwa, Anak menyesali atas perbuatannya ;
- Bahwa, Anak mau merubah perbuatan dan kebiasaannya ;
- Bahwa, Anak mengetahui kalau dalam bungkusannya yang Anak tempel tersebut ada sabhunya karena diberitahu oleh RADITYA ;
- Bahwa, sebelum di tangkap Anak sempat memakai sabhu, dan alat berupa Bongnya terdakwa buang ;
- Bahwa, alat berupa Bong Anak buat sendiri ;
- Bahwa, Anak menempel barang di Jalan Pulau Demak satu hari setelah Anak mendapatkan barang dari RADITYA ;
- Bahwa, pada waktu Anak di tangkap oleh Polisi, Anak di suruh oleh RADITYA untuk memberi barang kepada seseorang yang memakai sepeda motor Honda Beat Hitam ;
- Bahwa, Anak belum sempat memberi barang kepada orang yang membawa sepeda motor Honda Beat Hitam, tapi Anak sudah sempat melihat orang tersebut, namun setelah Anak melihat gerombolan orang yang mencurigakan, Anak takut di kroyok karena orang-orang tersebut berbadan besar, Anak kira preman, kemudian Anak lari dan di kejar sampai di Warung Banyuwangi ;
- Bahwa, dari gerombolan orang-orang yang terdakwa lihat tersebut ada Petugas Polisi yang menjadi saksi Anak dalam perkara ini ;
- Bahwa, Anak mengetahui kalau membawa barang berupa sabhu tersebut di larang ;
- Bahwa, umurnya RADITYA sekitar 2 (dua) tahun di atas Anak ;
- Bahwa, Anak masih sekolah di SMK Kelas III ;
- Bahwa, Anak kenal dengan RADITYA sendirian ;

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mau di suruh oleh RADITYA untuk membawa barang, karena Anak di iming-imingi uang ;
- Bahwa, pada waktu Anak di tangkap oleh Polisi, Anak bersama temannya, Anak kenal dengan temannya karena Anak di kenalkan oleh RADITYA melalui Hand Phone ;
- Bahwa, Anak kenal dengan RISKY satu hari sebelum Anak di tangkap, waktu itu disuruh RADITYA untuk mencari RISKY di rumahnya melauai Hand Phone ;
- Bahwa, tugas dari teman Anak RISKY tersebut hanya mengantarkan Anak saja ;
- Bahwa, sebelumnya Anak tidak tahu kalau teman yang membonceng Anak membawa barang, namun setelah di tangkap oleh Polisi baru Anak mengetahui kalau ia membawa barang ;
- Bahwa, setelah Anak menempel barang, kemudian oleh RADITYA di komando selanjutnya menempel di mana ;
- Bahwa, Anak tidak pernah melihat teman yang membonceng Anak setelah kejadian ;
- Bahwa, sebelumnya Anak tidak mengetahui barang apa yang disuruh oleh RADITYA untuk memberi kepada orang yang membawa Honda Beat Hitam tersebut ;
- Bahwa, menurut keterangan orang tua/ibu Anak, Anak adalah anak yang ke-dua ;
- Bahwa, menurut keterangan orang prilaku tua/ibu Anak, nakari baik-baik saja ;
- Bahwa, orang tua Anak mohon supaya terdakwa bisa sekolah lagi, dan orang tua Anak berharap supaya Anak bisa berubah total ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No LAB.: 361/NNF/2014 tanggal 07 Juli 2014, yang ditanda tangi oleh HERMEIDI IRIANTO, S.S.i, IMAM MAHMUDI, Amd, S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, Msi. Dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode A1 s/d A4, B1, B2, dan C1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d C3) seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic yang berisikan 4 (empat) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,17 gram (A1), 0,18 gram (A2), 0,11 gram (A3) dan 0,10 gram (A4) ;
- 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,19 gram (B1) dan 0,17 gram (B2) ;
- 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,11 gram (C1), 0,11 gram (C2) dan 0,08 gram (C3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 23.04 wita, Anak TERDAKWA ANAKdi tangkap oleh Polisi yaitu saksi Anak I GEDE JAYA dan I NYOMAN SAPRAYOGI di Jalan Nusa Kambangan, Banjar Pekambangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar ;
- Bahwa, berawal dari adanya informasi dari masyarakat dimana di Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, setelah melakukan penyanggongan, kemudian Anak

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan dibonceng oleh temannya memakai sepeda motor, namun Anak sempat lari dan saksi Anak sempat kejar-kejaran dengan Anak sepanjang 2 (dua) kilo meter, setelah itu sepeda motornya berhentikan di depan Banjar Pekambingan, kemudian Anak di tangkap ;

- Bahwa, pada saat di tangkap Anak memegang 1 (satu) plastic yang di dalamnya berisi 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening yang diduga sabhu dan setelah di timbang diketahui beratnya masing-masing 0,17 gram, 0,18 gram, 0,11 gram dan 0,10 gram, yang di genggam di tangan kiri Anak;
- Bahwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Anak dan di temukan 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam yang tergantung di dalam almari pakaian, di dalam saku kiri berisikan 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 0,19 gram dan 0,17 gram, di saku kanan ditemukan 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik Klip masing-masing berisikan Kristal bening yang di duga sabhu dengan berat masing-masing 0,11 gram, 0,11 gram dan 0,08 gram ;
- Bahwa, pada saat di interogasi, Anak mengaku mendapatkan barang tersebut dari RADITYA ;
- Bahwa, pada waktu Anak di tangkap oleh Polisi, Anak di suruh oleh RADITYA untuk memberi barang kepada seseorang yang memakai sepeda motor Honda Beat Hitam ;
- Bahwa, Anak belum sempat memberi barang kepada orang yang membawa sepeda motor Honda Beat Hitam, tapi Anak sudah sempat melihat orang tersebut, namun setelah Anak melihat gerombolan orang yang mencurigakan, Anak takut di kroyok karena orang-orang tersebut berbadan besar, Anak kira preman, kemudian Anak lari dan di kejar sampai di Warung Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Pertama ataukah Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Anak sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I ;**

Unsur Ke 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Anak ternyata identitas yang disebutkan oleh Anak adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi Anak maupun keterangan Anak di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu **DICKY DWI HARIYONO**, Anak tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Anak ternyata Anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Anak dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*Setiap Orang*" menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, sekira jam 23.04 bertempat di Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambangan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, saksi I Gede Jaya dan saksi I Nyoman Saprayodi, petugas dari Kepolisian Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Anak, saksi Anak I Gede Jaya menemukan 1 (satu) plastic yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening sabhu dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram di tangan kiri, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar Anak pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Resimuka Barat, Perum Resimuka Barat Permai Rumah No. 5 Banjar Buana Asri Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan Narkotika jenis sabhu yang tersimpan dalam sebuah jaket Jeans warna hitam yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar Anak yakni 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Krstal Bening Sabhu dengan berat masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,17 (nol koma Sembilan belas) gram pada saku kiri jaket tersebut serta 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) Plastik Klip masing-masing berisikan Kristal Bening sabhu dengan berat masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,11 (nola koma sebelas) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram pada saku sebelah kanan jaket tersebut, kesembilan paket Narkotika jenis shabu yang ada pada Anak tersebut diperoleh Anak dari Raditya (DPO) yang diambil Anak pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 di daerah Jalan Pulau Misol dan kemudian Anak bawa pulang ke rumah di Jalan Resimuka Barat, Perum Resimuka Barat Permai Rumah No. 5 Banjar Buana Asri Desa Tegal Kerta Kecamatan

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat Kota Denpasar untuk selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, sekira jam 23.04 Anak membawa 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram menuju Jalan Nusa Kambangan Banjar Pekambingan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan akhirnya di tangkap oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Anak dalam membawa Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Rekomendasinya yang dibacakan di depan persidangan sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat dibawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa didalam Pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengembalikan Anak TERDAKWA ANAK kepada orang tua atau walinya dan tetap dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan di bimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, pada saat di tangkap Anak memegang 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plaster double tip warna hijau putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang di dalamnya berisikan masing-masing Kristal bening yang diduga sabhu dan setelah di timbang diketahui beratnya masing-masing 0,17 gram, 0,18 gram, 0,11 gram dan 0,10 gram, yang di genggam di tangan kiri Anak dan Anak sebelumnya sudah pernah menggunakan sabhu sebanyak 2 (dua) kali, bahkan dilain pihak sebagaimana pertimbangan Majelis diatas telah nyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak yaitu membawa sabhu-sabhu telah terbukti, sehingga dengan demikian maka Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai hal ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kedua unsur dalam pasal dakwaan Alternatif Kedua dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan ”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar permohonan dari orang tua Anak, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, mohon supaya Anak bisa sekolah lagi ;
- Bahwa mohon Anak diputus seringan-ringannya ;
- Bahwa masih sanggup mengawasi, menjaga dan mendidik Anak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic yang berisikan 4 (empat) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,17 gram (A1), 0,18 gram (A2), 0,11 gram (A3) dan 0,10 gram (A4) ;

Hal 25 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,19 gram (B1) dan 0,17 gram (B 2) ;
- 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,11 gram (C1), 0,11 gram (C2) dan 0,08 gram (C3) ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa Anak telah ditahan sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan Anak dapat merusak diri sendiri dan orang lain ;

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :

- Anak sopan dalam persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 115 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Anak : **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Anak dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) platik yang berisikan 4 (empat) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,17 gram (A1), 0,18 gram (A2), 0,11 gram (A3) dan 0,10 gram (A4) ;
 - 2 (dua) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,19 gram (B1) dan 0,17 gram (B2) ;
 - 3 (tiga) Plaster Double Tip warna hijau putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic klip Kristal bening yang diduga Sabhu masing-masing dengan berat bersih 0,11 gram (C1), 0,11 gram (C2) dan 0,08 gram (C3) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 27 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** oleh

HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri KETUT YULIA WIRASNINGSRUM, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Anak, Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

H a k i m,

HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H.

C a t a t a n :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps tertanggal 25 Agustus 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 02 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti



I MADE SUKARMA, SH.

Hal 29 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)